

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor územního plánování
Staroměstské náměstí 6
110 00 Praha 1

**Přípomínka k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a k
Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území v části
vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny AOV 51
Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice**

Jméno a příjmení: _____

Datum narození: _____

Adresa trvalého pobytu: _____

Text připomínky:

Tímto využívám svého práva podat připomínky k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu v části vymezení akceleračních oblastí AOV 51 Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice. Návrh dle mého názoru zásadním způsobem zasahuje do prostředí, ve kterém žiji, a níže uvádím konkrétní důvody svého nesouhlasu.

Odůvodnění námítky:

1. Princip minimalizace zásahů byl ignorován

Nesouhlasím s tím, že byl porušen princip minimalizace zásahů do volné krajiny. Princip minimalizace zásahů ukládá hledat varianty s nejmenším možným dopadem na krajinu a obyvatele. V tomto případě byly do akceleračního režimu zařazeny lokality bezprostředně nad obytnými sídly a v hodnotné kulturní krajině, namísto preferenčních narušených ploch.

Právní podklad: Princip minimalizace zásahů; směrnice RED III; § 18 stavebního zákona.

2. Pokles atraktivity regionu pro nové obyvatele

Nesouhlasím s tím, že návrh ohrožuje atraktivitu regionu jižního Plzeňska pro nové obyvatele. Jižní Plzeňsko je regionem, kam se v posledních letech stěhují rodiny hledající klidné a kvalitní bydlení blízko města. Industrializace krajiny stovkami metrů vysokých turbín tuto atraktivitu trvale snižuje, což má dopad na demografický vývoj celé oblasti.

Právní podklad: Čl. 11 a čl. 35 Listiny; § 18 stavebního zákona č. 283/2021 Sb.

Tato rizika jsou popsána v odborné literatuře, např. ve studii: WHO (2018). Environmental Noise Guidelines for the European Region. Světová zdravotnická organizace.

3. Nesouhlas s další industrializací venkovské krajiny

Nesouhlasím s další industrializací venkovské krajiny jižního Plzeňska, kterou by zařazení akceleračních oblastí AOV 51, 62 a 63 do územního plánu zahájilo. Kombinace větrných elektráren, plánované dálnice D20, stávajícího a plánovaného vedení velmi vysokého napětí a další technické infrastruktury povede k zásadní změně charakteru dosud převážně venkovského území. Princip udržitelného rozvoje vyžaduje, aby tyto vlivy byly posuzovány společně, ne odděleně.

Právní podklad: Stavební zákon č. 283/2021 Sb.; § 18 zákona č. 114/1992 Sb.; princip udržitelného rozvoje.

4. Nesouhlas s umístěním VTE na horizontech nad obcemi

Nesouhlasím s umístěním větrných elektráren na horizontech bezprostředně nad obcemi jižního Plzeňska. Elektrárny umístěné na horizontu budou v krajině dominovat z údolních poloh, kde se obce nacházejí. Zesílí vizuální zátěž, psychologický tlak a budou výrazně zhoršovat kvalitu bydlení obyvatel, kteří mají větrné turbíny stále v zorném poli.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb.; čl. 35 Listiny základních práv a svobod.

5. Krátkodobé průzkumy neodrážejí celoroční stav

Vznáším námitku proti tomu, že na podkladě krátkodobých biologických průzkumů byla lokalita označena jako vhodná pro akcelerační režim. Mezinárodní metodiky vyžadují, aby biologické průzkumy v lokalitách pro VTE pokrývaly více vegetačních sezón a celoroční aktivitu netopýrů. Pokud byly v dokumentaci využity průzkumy kratší, je závěr o bezkonfliktnosti lokality nepodložený.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; směrnice o stanovištích 92/43/EHS; princip prevence.

6. Stanoviska obcí by měla mít reálnou váhu

Námitkou je, že stanoviska obcí proti zařazení do akceleračního režimu nemají v procesu reálnou váhu. Obce dotčené AOV 51, 62 a 63 opakovaně vyjádřily nesouhlas. Pokud jejich stanoviska nejsou v procesu věcně vypořádána, je porušen princip respektu k územní samosprávě i smysl účasti obcí v územním plánování.

Právní podklad: Zákon č. 128/2000 Sb. (§ 2 odst. 2, § 35 odst. 1); čl. 8 Ústavy ČR.

7. Ochrana přírody nemůže být postavena na pozdějším monitoringu

Nesouhlasím s tím, že ochrana přírody je založena hlavně na budoucím monitoringu místo prevence. Dokumentace opakovaně navrhuje monitoring ptáků, netopýrů a dalších dopadů až po realizaci VTE. Monitoring však jen sleduje vzniklé škody a nezabraňuje jim. Pokud jsou již nyní známy významné střety s přírodou, neměla by být lokalita zařazena do akcelerační oblasti.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; princip prevence; princip předběžné opatrnosti dle čl. 191 SFEU.

8. Klíčové problémy jsou odloženy do navazujících řízení

Nesouhlasím s tím, že řada zásadních problémů je odložena až do dalších povolenacích řízení. Dokumentace sama připouští potřebu dalších hlukových studií, biologických průzkumů, monitoringů mortality nebo řešení flicker efektu až v budoucnu. To potvrzuje, že současný návrh nemá dostatečně vyhodnocené dopady a není dostatečně připraven pro akcelerační režim.

Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); správní řád č. 500/2004 Sb.; princip předběžné opatrnosti.

9. Nesouhlas s narušením krajinného rázu jižního Plzeňska

Nesouhlasím se zásahem do krajinného rázu jižního Plzeňska, který by výstavba větrných elektráren v navrženém rozsahu způsobila. Větrné elektrárny dosahující výšky až 200–250 metrů zásadně naruší venkovský charakter krajiny, panoramatické horizonty a pohledové vztahy, které jsou pro jižní Plzeňsko typické. Sama dokumentace připouští negativní vlivy na krajinný ráz a kulturní krajinu, přesto je území navrženo do akceleračního režimu.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; stavební zákon č. 283/2021 Sb.; čl. 35 Listiny základních práv a svobod.

10. Netopýři jsou v dokumentaci zmíněni jen okrajově

Nesouhlasím s tím, že netopýřům – jedné z nejvíce VTE ohrožených skupin – je v dokumentaci věnována jen okrajová pozornost. Mezinárodní výzkum dokládá, že netopýři jsou aktivně přitahováni k turbínám a hynou jak kolizí, tak v důsledku barotraumatu. V navržených AO se nacházejí vhodné lovecké biotopy, ale konkrétní průzkumy aktivity netopýřů v dokumentaci chybí nebo nejsou dostatečně dlouhé.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; směrnice o stanovištích 92/43/EHS; princip předběžné opatrnosti.

11. Veřejnost a obce nebyly dostatečně zapojeny

Nesouhlasím s nedostatečným zapojením veřejnosti a obcí do výběru akceleračních oblastí. Veřejnost a obce byly zapojeny až nad hotovým návrhem a neměly možnost skutečně ovlivnit samotný výběr lokalit. Dokumentace nedostatečně vypořádává nesouhlas obcí, petice ani referendum, které proběhlo ve Střížovicích.

Právní podklad: Aarhuská úmluva; zákon č. 128/2000 Sb. o obcích; směrnice SEA 2001/42/ES; čl. 35 Listiny základních práv a svobod.

Tímto uplatňuji své právo občana být slyšen a žádám, aby mé připomínky vedly k vypuštění akceleračních oblastí AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice z návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu.

V dne

Podpis: